THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 20/2020JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vv: *Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam*

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ
- Cục Việc làm - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội
- Vụ Pháp chế - Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội

Trước hết, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (sau đây gọi là "JCCI") xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đối với sự hỗ trợ và hợp tác của Quý cơ quan trong hoạt động của các doanh nghiệp, các hiệp hội nói chung và của JCCI nói riêng.

Hiện tại, **Dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam** (sau đây gọi là " Dự thảo") đang trong quá trình soạn thảo và chuẩn bị được ban hành.

Theo đó, Dự thảo đang bổ sung đối tượng điều chỉnh: *"Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên trong vốn điều lệ của tổ chức"*. Với sự điều chỉnh trên, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên (sau đây gọi là "Doanh nghiệp FDI") sẽ phải tuân thủ trình tự, thủ tục tuyển dụng thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm được quy định tại Dự thảo. JCCI khẩn thiết đề xuất Ban soạn thảo giữ nguyên quy định hiện hành tại Nghị định 75/2014/NĐ-CP về đối tượng điều chỉnh với các lý do sau:

(i) Quy định của pháp luật hiện hành có rất nhiều nội dung thể hiện Doanh nghiệp FDI hay Doanh nghiệp trong nước đều bình đẳng trước pháp luật nói chung và pháp luật về lao động nói riêng. Theo đó, quyền tuyển dụng, quản lý lao động – một quyền cơ bản của Doanh nghiệp cũng không thể nằm ngoài nguyên tắc này.

Theo Điều 33, Hiến pháp 2013 "*Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm*". Điều 50 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: "*Quyền tự do kinh doanh của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền lựa chọn hình thức, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, lập doanh nghiệp, tự do giao kết hợp đồng, thuê lao động và các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật*".

Cụ thể hóa các nguyên tắc trên, Luật doanh nghiệp 2014 và Bộ luật Lao động 2019 cũng có quy định thể hiện quyền tự do kinh doanh, tuyển dụng của Doanh nghiệp, bất kể hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Theo Điều 7.1 và 7.6, Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền "*tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm*" và "*tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động*". Bên cạnh đó, Điều 6.1 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định người sử dụng lao động có quyền: *"Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;..."*. Ngoài ra, theo Điều 5.1, Luật Doanh nghiệp 2014, một trong các bảo đảm của Nhà nước đối với Doanh nghiệp là "*bảo đảm bình đẳng trước phát luật của các Doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế*".[1]

Tuy nhiên, quy định tại Dự thảo không cho phép Doanh nghiệp FDI được chủ động và toàn quyền quyết định đối với việc tuyển dụng lao động làm việc cho Doanh nghiệp của mình. JCCI nhận thấy Dư thảo đang giới hạn quyền tuyển dụng, quản lý lao động của Doanh nghiệp và không phù hợp với quy định tại Bộ luật Lao động 2019 cũng như Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra, mặc dù không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định 75/2014/NĐ-CP nhưng các Doanh nghiệp FDI vẫn phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quản lý lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (lập và cập nhật sổ quản lý lao động, báo cáo tình hình thay đổi lao động,...). Theo đó, quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động 2019 đã đảm bảo việc quản lý chặt chẽ người lao động làm việc tại Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp FDI nói riêng.

(ii) Mỗi Doanh nghiệp đều có cách thức hoạt động và những đặc thù riêng. Doanh nghiệp là đối tượng nắm rõ nhất nhu cầu và hoạt động của bản thân, từ đó, dễ dàng lựa chọn người lao động phù hợp nhất với môi trường làm việc tại Doanh nghiệp. Thực tế, khi thành lập, mỗi Doanh nghiệp đều tự xây dựng hệ thống tuyển dụng và quản lý nhân sự cho riêng mình. Trong quá trình tuyển dụng, Doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng sự hỗ trợ từ các Trung tâm dịch vụ việc làm, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tuyển dụng,... khi có nhu cầu. Tuy nhiên, nếu bắt buộc Doanh nghiệp FDI thực hiện tuyển dụng thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ làm giảm hiệu quả của việc tuyển dụng cũng như tăng thêm thủ tục hành chính và công việc không cần thiết cho Doanh nghiệp.

(iii) Xuất phát từ chính sách mở cửa, số lượng Doanh nghiệp FDI được thành lập tại Việt Nam đang ngày càng tăng lên (theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, tính đến 31/12/2018, khu vực doanh nghiệp FDI đã có 16.878 doanh nghiệp[2]). Theo đó, nhu cầu tuyển dụng người lao động

[1] Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 cũng có các quy định tương tự các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 được đưa ra ở đoạn này

[2] Thông cáo báo chí Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, Tổng cục thống kê, https://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19594

Việt Nam làm việc tại các Doanh nghiệp FDI cũng là vô cùng lớn đặc biệt với các Doanh nghiệp sản xuất, số lượng lao động Việt Nam tại một Doanh nghiệp có thể lên tới hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn lao động. Trong khi đó, cả nước hiện tại chỉ có khoảng 88 trung tâm dịch vụ việc làm[3].

Nếu Dự thảo được thông qua với việc bổ sung đối tượng Doanh nghiệp FDI như hiện tại sẽ đặt gánh nặng khổng lồ lên các Trung tâm dịch vụ việc làm. Điều này có thể tạo nên tình trạng quá tải tại các Trung tâm dịch vụ việc làm dẫn đến không đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, theo quy định của Dự thảo, Doanh nghiệp FDI phải chờ đợi Trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện việc tuyển dụng trong thời gian 15 ngày. Trường hợp Trung tâm dịch vụ việc làm không thể tuyển dụng, giới thiệu lao động phù hợp, quy trình tuyển dụng sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều do mất thời gian thực hiện thêm thủ tục đề nghị và tuyển dụng thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm trước khi Doanh nghiệp FDI có thể trực tiếp thực hiện việc tuyển dụng. Trong một quy trình tuyển dụng thông thường, 15 ngày là một quãng thời gian dài và việc bị trì hoãn thời gian tuyển dụng 15 ngày sẽ gây nên những ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của Doanh nghiệp. Đối với nhiều Doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp sản xuất, việc đảm bảo đủ lao động là yếu tố sống còn đối với hoạt động bình thường tại Doanh nghiệp. Việc kéo dài quy trình tuyển dụng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu lao động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh thậm chí có thể tạo nên tình trạng đình trệ sản xuất và tổn thất nặng nề về mặt kinh tế cho doanh nghiệp.

(iv)Trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh các chính sách ưu đãi nằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài thì việc tăng thêm các yêu cầu, điều kiện trong tuyển dụng với các Doanh nghiệp FDI sẽ đi ngược lại với định hướng trên. Lao động cũng là một trong các yếu tố đầu tiên thường được các nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc trước khi quyết định đầu tư, do đó, việc Doanh nghiệp FDI không có quyền tự chủ trong việc tuyển chọn lao động của chính mình cũng có thể trở thành một rào cản khi các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu, tìm hiểu để đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Trước đây, theo quy định tại Bộ Luật lao động 1994 và Nghị định 49/1999/NĐ-CP, Doanh nghiệp FDI cũng thuộc đối tượng phải thực hiện tuyển dụng thông qua tổ chức cung ứng lao động thuộc UBND tỉnh. Tuy nhiên, sau đó, quy định này đã được điều chỉnh vào năm 2001 và từ đó đến nay (Nghị định 75/2014/NĐ-CP), Doanh nghiệp FDI không còn thuộc đối tượng phải thực hiện tuyển dụng qua tổ chức cung ứng lao động/Trung tâm giới thiêu việc làm nữa. Chúng tôi nhận thấy thay đổi này là hoàn toàn phù hợp với lịch sử hội nhập kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, việc quay trở lại quy định định như thời kỳ những năm 90 sẽ là không còn phù hợp trong thời điểm hiện tại.

[3] Gỡ vướng cho hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/go-vuong-cho-he-thong-trung-tam-dich-vu-viec-lam-612561/

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Với những lý do trên, JCCI kiến nghị bỏ đối tượng *"Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên trong vốn điều lệ của tổ chức"* ra khỏi phạm vi áp dụng của Nghị định nhằm đảm bảo quyền tự do, tự quyết của Doanh nghiệp FDI đối với việc tuyển dụng cũng như khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét, cân nhắc các vướng mắc và đề xuất nêu trên của Doanh nghiệp, qua đó kiến nghị sửa đổi để Dự thảo được ban hành phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho Doanh nghiệp sản xuất và phát triển kinh doanh.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính – VPCP
- Cục đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch và đầu tư
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam (VCCI)
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng
-Lưu JCCI

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

SUDO KAZUNORI